

Vertrag frei prüfen (Redlining)

Risiko-Übersicht, kritische Klauseln, Verbesserungen — Beispiel

Prüfende Partei	Jonas Egli, Mieter eines Gewerberaums
Kanton	Bern
Vertragsentwurf	Gewerbemietvertrag, 10 Jahre Mindestdauer, Umsatzmiete-Klausel, Konkurrenzverbot im Quartier

Herr Egli möchte den ihm vorgelegten Gewerbemietvertrag vor der Unterschrift auf Risiken prüfen lassen.

Risiko-Übersicht

| # | Klausel | Risiko | Empfehlung | Priorität |

| 1 | 10 Jahre Mindestdauer | Sehr lange Bindung ohne Ausstieg | Kündigungsrecht nach 5 Jahren verhandeln | hoch |

| 2 | Umsatzmiete-Klausel | Unklare Berechnungsgrundlage | Klare Definition des Umsatzbegriffs verlangen | hoch |

| 3 | Konkurrenzverbot im Quartier | Sehr weit gefasst, unbefristet | Zeitliche/räumliche Begrenzung fordern | mittel |

Fehlende übliche Klauseln

- Regelung zu Untervermietung.
- Instandhaltungspflichten klar zwischen Mieter/Vermieter abgrenzen.

Fazit

Vor Unterschrift insbesondere die Mindestdauer und die Umsatzmiete-Definition nachverhandeln.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).